

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 149/2538 พนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ
นาย ใหญ่ คชทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68

ป.วิ.พ. มาตรา 87 (2)

ป.วิ.อ. มาตรา 228

ผู้เสียหายกับพวกมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าเป็นพวกเดียวกันร้องร่ำทำเพลงอันมีลักษณะเตรียมการล่วงหน้ากันมาก่อนแล้วปลุกต้นกล้วยในทางที่รู้ว่าจำเลยกับพวกจะต้องผ่านเมื่อจำเลยกับพวกขอผ่านเพื่อกลับบ้านผู้เสียหายกับพวกไม่ยอมหลีกทางให้และเข้าทำร้ายจำเลยกับพวกซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าก่อนจึงเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงจำเลยยอมมีสิทธิที่จะป้องกันตัวให้พ้นภยันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายได้ทั้งอาวุธที่จำเลยกับพวกใช้ก็เป็นเพียงเครื่องใช้ปกติในการประกอบอาชีพและบาดแผลที่ผู้เสียหายกับพวกได้รับไม่ร้ายแรงมากนักถือว่าจำเลยป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุจำเลยจึงไม่มีความผิด จำเลยได้ยื่นบัญชีระบุนยานไว้แล้วและยังสืบพยานไม่เสร็จได้ขอให้นำสำนวนคดีอาญาอื่นมาผูกรวมกับสำนวนโดยจำเลยมิได้ยื่นบัญชีระบุนยานส่วนนี้เพิ่มเติมศาลอนุญาตดังนี้สำนวนคดีอาญาดังกล่าวจึงเป็นพยานหลักฐานในคดีนี้แล้วศาลชอบที่จะนำคำเบิกความของพยานบุคคลในสำนวนนั้นมาฟังประกอบวินิจฉัยคดีนี้ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา295,297,83,33ริบของกลางและนับโทษของจำเลยที่1ต่อจากโทษในคดีอื่น

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธแต่จำเลยที่1รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีที่
โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา295,297,83การกระทำของจำเลยทั้งสี่เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย
หลายบทให้ลงโทษตามมาตรา297,83ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา90จำคุกคนละ6เดือนริบของกลางยกคำขอนับโทษต่อ

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า"ตามพฤติการณ์ต่างๆของฝ่ายผู้เสียหายตั้งแต่การทำ
เครื่องหมายที่ร่างกายด้วยการใช้ผ้าแดงผูกที่ศีรษะกับที่คอเพื่อให้ทราบว่าเป็นพวก
เดียวกันและการพกพาอาวุธปืนอีกทั้งมีจำนวนคนถึง100คนเศษและมีการร้องรำทำ
เพลงอันมีลักษณะเป็นการเตรียมการล่วงหน้ากันมาก่อนซึ่งลำพังการปลุกต้อนกล้วย
ไม่น่าจะเป็นเหตุที่จะต้องตระเตรียมกันเช่นนั้นกลุ่มผู้เสียหายกับฝ่ายจำเลยอยู่ห่าง
กันไม่เกิน200เมตรสภาพเป็นทุ่งนาฝ่ายผู้เสียหายย่อมมองเห็นฝ่ายจำเลยทั้งสี่กับ
พวกกำลังทำนากันอยู่กลับปลุกต้อนกล้วยในเส้นทางที่จำเลยทั้งสี่กับพวกจะผ่านเพื่อ
กลับบ้านและไม่ยอมหลีกทางให้จึงทำให้ข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าฝ่ายผู้เสียหายเป็นฝ่าย
หาเหตุและเป็นฝ่ายเข้าตีทำร้ายร่างกายฝ่ายจำเลยทั้งสี่ก่อนเมื่อผู้เสียหายกับพวกเข้า
ทำร้ายก่อนโดยละเมิดต่อกฎหมายเช่นนี้จำเลยทั้งสี่ย่อมมีสิทธิที่จะป้องกันตัวให้พ้น

ภัยอันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายอันเป็นภัยที่ใกล้จะถึงเช่นนั้นได้ทั้งฝ่ายจำเลยทั้งสี่ก็มีจำนวนคนน้อยกว่าฝ่ายผู้เสียหายประกอบด้วยอาวุธที่ใช้กันก็เป็นพลั่วจอบเสียมและมีดอันมีสภาพเป็นเครื่องมือสำหรับชาวนาใช้ในการทำนาซึ่งปกติมีติดตัวอยู่และบาดแผลที่ผู้เสียหายได้รับก็ไม่ร้ายแรงมากนักจึงถือได้ว่าจำเลยทั้งสี่กระทำไปพอสมควรแก่เหตุจำเลยทั้งสี่จึงไม่มีความผิดตามฟ้อง

ที่โจทก์ฎีกาว่าศาลจะรับฟังข้อเท็จจริงจากคำเบิกความของนาย ไพรัตน์อมรรีรเวช ในสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่2558-2559/2533ของศาลชั้นต้นมาเป็นพยานในคดีนี้ไม่ได้เพราะไม่มีคู่ความฝ่ายใดอ้างเป็นพยานนั้นปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่30กันยายน2534ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยานจำเลยที่เหลือต่อว่าจำเลยทั้งสี่แถลงหมดพยานบุคคลคงตั้งใจที่จะขอให้นำสำนวนคดีอาญาดังกล่าวมาผูกรวมติดเข้ากับสำนวนคดีนี้ศาลชั้นต้นอนุญาตดังนี้เมื่อจำเลยทั้งสี่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานไว้แล้วและยังสืบพยานจำเลยทั้งสี่ไม่เสร็จจำเลยทั้งสี่ย่อมมีสิทธิต่อสู้คดีอย่างเต็มที่โดยอ้างพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้อีกแม้จำเลยทั้งสี่จะมีได้ระบุนำสำนวนคดีอาญาดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานโดยยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมไว้แต่การที่จำเลยทั้งสี่แถลงดังกล่าวยอมแสดงให้เห็นถึงเจตนาของจำเลยทั้งสี่อย่างแจ้งชัดว่าประสงค์จะอ้างสำนวนคดีอาญานั้นทั้งสำนวนเป็นพยานหลักฐานของจำเลยในคดีนี้ด้วยเมื่อศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้นำสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่2558-2559/2533ของศาลชั้นต้นมาผูกติดกับสำนวนคดีนี้สำนวนคดีอาญาดังกล่าวจึงเป็นพยานหลักฐานในคดีนี้แล้วเมื่อคำเบิกความของนาย ไพรัตน์อยู่ในสำนวนคดีอาญานั้นด้วยคำเบิกความของนาย ไพรัตน์ในคดีดังกล่าวจึงเป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ชอบที่ศาลจะนำมาฟังประกอบการวินิจฉัยคดีนี้ได้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประเด็นน่าศึกษาคือการขอนำสำนวนคดีอื่นมารวมกับสำนวนที่กำลังพิจารณาอยู่โดยมิได้ระบุนุยกานเพิ่มเติมไว้ดั่งนี้การที่ศาลรับฟังพยานหลักฐานในสำนวนดังกล่าวชอบหรือไม่ คดีนี้เป็นคดีอาญาและผู้ที่ยอให้นำสำนวนอื่นมารับไว้คือจำเลย การศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องการรับฟังพยานหลักฐานมีบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่ว่าด้วยพยานหลักฐานและในกรณีที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะก็ต้องนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา15) หลักทั่วไปว่าด้วยพยานหลักฐานในเรื่องการรับฟังพยานหลักฐานห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานใดๆเว้นแต่พยานหลักฐานนั้นเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีจะนำสืบและมีการอ้างอิงพยานหลักฐานนั้นไว้ในสำนวนคดีโดยระบุนุยกานนั้นไว้ต่อศาลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นการอ้างพยานเอกสารจะต้องยื่นบัญชีระบุนุยกานต่อศาลก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยกว่า15วันหรือถ้าไม่มีการชี้สองสถานก็ต้องยื่นบัญชีระบุนุยกานก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วัน(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา87และมาตรา88)อย่างไรก็ดีกรณีที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายเช่นมิได้ยื่นบัญชีระบุนุยกานถ้าศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่ง

ความยุติธรรมจำเป็นจะต้องสืบพยานหลักฐานอันสำคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญในคดีศาลย่อมมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานอันฝ่าฝืนกฎหมายนั้นได้(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา87(2)ตอนท้าย) คดีอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีได้บัญญัติในเรื่องการยื่นบัญชีระบุพยานไว้โดยเฉพาะต้องนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา87(2),88และ90แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งกรณีเป็นโจทก์แล้วจะถือเป็นการเคร่งครัดมากคือต้องยื่นบัญชีระบุพยานตามที่กฎหมายกำหนด(คำพิพากษาศาลฎีกาที่114/2528)กล่าวคือต้องยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วัน ส่วนจำเลยในคดีอาญาศาลไม่ถือเคร่งครัดว่าจำเลยต้องยื่นบัญชีระบุพยานตามกำหนดเวลาเสมอไปเพื่อเปิดโอกาสให้จำเลยต่อสู้คดีเต็มที่ เพราะในคดีอาญาจำเลยจะไม่ยื่นคำให้การหรือให้การปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุนเลยก็ได้ มีข้อสังเกตว่าในคดีอาญาศาลมีอยู่อย่างกว้างขวางดังนั้นการระบุพยานเพิ่มเติมจะทำได้เพียงใดย่อมอยู่ในอำนาจศาลดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติมาตรา228แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติว่าระหว่างพิจารณาโดยพลการหรือคู่ความฝ่ายใดร้องขอศาลมีอำนาจสืบพยานเพิ่มเติมจะสืบเองหรือส่งประเด็นก็ได้ คดีตามหมายเหตุโจทก์ฎีกาว่าศาลจะรับฟังข้อเท็จจริงจากคำเบิกความของ พ. ในสำนวนคดีอาญาคดีอื่นมาเป็นพยานในคดีนี้ไม่ได้เพราะไม่มีคู่ความฝ่ายใดอ้างพยานแต่ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นซึ่งเป็นวันนัดสืบพยานจำเลยที่ยังเหลืออยู่ต่อว่าจำเลยทั้งสี่แถลงหมดพยานบุคคลคงจิตใจให้น่าสำนวนคดีอาญาดังกล่าวมาผูกกรวมเข้ากับสำนวนคดีนี้ศาลชั้นต้นอนุญาตโดยจำเลยมิได้ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมในส่วนของสำนวนคดีอาญาดังกล่าวปัญหาว่าศาลจะรับฟังคำเบิกความของ พ. ได้หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเมื่อจำเลยทั้งสี่ไม่ยื่นบัญชีระบุพยานไว้แล้วและยังสืบพยานจำเลยทั้งสี่ไม่เสร็จจำเลยทั้งสี่ย่อมมีสิทธิต่อสู้คดีอย่างเต็มที่โดยอ้างพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้อีกแม้จำเลยทั้งสี่จะมีได้ระบุอ้างสำนวน

คดีอาญาดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานโดยยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมไว้แต่การที่จำเลย
ทั้งสี่แถลงดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นเจตนาของจำเลยทั้งสี่อย่างแจ้งชัดว่าประสงค์จะ
อ้างสำนวนคดีอาญานั้นทั้งสำนวนเป็นพยานหลักฐานของจำเลยในคดีนี้ด้วย ท่านผู้
อ่านคงเห็นแล้วว่าคดีนี้เป็นคดีอาญากฎหมายจึงให้อำนาจศาลอย่างกว้างขวางดัง
จะเห็นได้จากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา228ข้อเท็จจริงคดีนี้โดย
สรุปแล้วฝ่ายจำเลยได้ยื่นบัญชีระบุพยานไว้ในส่วนของพยานหลักฐานอื่นแต่ไม่ได้ขอ
ระบุเพิ่มเติมสำหรับสำนวนคดีอาญาอื่นที่ขอให้ศาลนำมาผูกติดไว้เท่านั้นแต่ก็แสดง
เจตนาให้เห็นว่าอ้างสำนวนคดีอาญาดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานในการต่อสู้คดีของตน
ซึ่งแม้โดยพลการศาลก็มีอำนาจจะสืบพยานเพิ่มเติมอยู่แล้วดังนั้นการที่ศาลรับฟัง
พยานหลักฐานดังกล่าวย่อมชอบด้วยทั้งหลักกฎหมายและความเป็นธรรมฉะนั้นศาล
ย่อมฟังคำเบิกความของพยานบุคคลที่อยู่ในสำนวนเพื่อประกอบการวินิจฉัยคดีนี้ได้
ตัวอย่างคดีนี้แสดงให้เห็นว่ากฎหมายให้อำนาจศาลไว้ในคดีอาญาในเรื่องรับฟังพยาน
หลักฐานทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ความซึ่งไม่เฉพาะแต่จำเลยเท่านั้นหาก
แต่รวมถึงโจทก์ด้วย อย่างไรก็ตามทางปฏิบัติทนายความควรพิจารณาข้อกฎหมายให้
รอบคอบโดยเฉพาะการยื่นบัญชีระบุพยานในคดีแพ่งหรือคดีอาญากรณีราษฎรเป็น
โจทก์ฟ้องคดีเพราะประชาชนทั่วไปไม่ใช่ผู้ประกอบการวิชาชีพทนายความไม่เข้าใจหลัก
กฎหมายดังกล่าวหากการพิจารณาในข้อกฎหมายเป็นความบกพร่องของทนายความ
ความเสียหายย่อมเกิดแก่คู่ความเป็นอันมาก พลประสิทธิ์ ฤทธิรักษา